P U T U S A N

Nomor 2460/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: **JHON HUNTER SARAGIH**
Tempat Lahir	: Siantar ;
Umur / Tgl. Lahir	: 31 Tahun / 24 Desember 1990 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Sibatu-batu Desa Bah Kapul Kecamatan Sitalasari Kota Pematang Siantar ;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Supir ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2460/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2460/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requsitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Hunter Saragih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jhon Hunter Saragih** berupa pidana Pidana penjara selama 5(lima) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Jhon Hunter Saragih** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** bermohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 12 Oktober 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-958/Enz.2/10/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **Terdakwa Jhon Hunter Saragih** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Boy(DPO/Belum tertangkap) di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa dan kemudian BOY menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan maksud akan digunakan bersama-sama, oleh Terdakwa menerima uang dari BOY sebesar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa secara tanpa hak membeli narkotika dengan sebutan shabu-shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Jermal XV Medan , setelah menerima 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan shabu shabu tersebut di kantong celana yang Terdakwa pakai namun sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa tiba di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa , petugas Polisi yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan sebutan shabu shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:595/Ex.Pol/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:3102/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhamma Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **:**

A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis milik **Jhon Hunter Saragih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jhon Hunter Saragih pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I(satu) bagi diri sendiri,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu secara tanpa ijin dengan cara terdakwa merakit mancis dengan membuat pipa dari kerta foil dan disambung saluran api dimancis kemudian tedakwa mempersiapkan alat untuk membakar shabu shabu yang terbuat dari pipet kaca dan alat hisapnya terdakwa buat dari botol aqua dan tutup botol aqua dilubangi dibuat 2(dua) pipet dari arah tutup botol tersebut dan botol aqua tersebut berisi air kemudian narkotika dengan sebutan shabu shabu terdakwa letakkan didalam pipet kaca tersebut dan dibakar sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap melalui pipet setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Boy(DPO/Belum tertangkap) di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa dan kemudian BOY menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan maksud akan digunakan bersama-sama, oleh Terdakwa menerima uang dari BOY sebesar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa secara tanpa hak membeli narkotika dengan sebutan shabu-shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Jalan Jermal XV Medan , setelah menerima 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan shabu shabu tersebut di kantong celana yang Terdakwa pakai namun sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa tiba di Jalan M.G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Inno – Wangsa , petugas Polisi yang sebelumnya telah menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan sebutan shabu shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:595/Ex.Pol/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:3102/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhamma Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **:**

A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

B. 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis milik **Jhon Hunter Saragih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan yakni :

1. **Saksi ADI TANTRI SIREGAR, SH**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Medan Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Inno – Wangsa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
   - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi langsung menuju lokasi lalu melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik setiap orang yang masuk ke lingkungan tersebut yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mellihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, sehingga Saksi dan rekan Saksi tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dibeli seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan/perintah dari Boy (DPO). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Reskrim Polsek Medan Baru ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ADIL SEMBIRING**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Medan Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Inno – Wangsa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
   - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Adi Tantri Siregar, SH, dan Ahmad Khairi langsung menuju lokasi lalu melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik setiap orang yang masuk ke lingkungan tersebut yang menurut informasi Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi mellihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, sehingga Saksi dan rekan Saksi tersebut menemukan dan menyita barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dibeli seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan/perintah dari Boy (DPO). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Reskrim Polsek Medan Baru ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Medan Baru pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Inno – Wangsa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) di depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Pada saat itu Boy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan dijanjikan upah yakni mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama. Lalu Terdakwa langsung pergi menemui seorang laki – laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal XV Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk menemui Boy (DPO). Setibanya di depan PT. Inno – Wangsa tersebut, beberapa orang laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian tiba-tiba menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dibeli seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan/perintah dari Boy (DPO). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Reskrim Polsek Medan Baru ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan Boy (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (Satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 595/Ex.Pol/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3102/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhamma Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis milik Jhon Hunter Saragih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** ditangkap oleh Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Medan Baru pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Inno – Wangsa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) di depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Pada saat itu Boy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan dijanjikan upah yakni mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama. Lalu Terdakwa langsung pergi menemui seorang laki – laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal XV Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk menemui Boy (DPO). Setibanya di depan PT. Inno – Wangsa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dibeli seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan/perintah dari Boy (DPO). Selanjutnya Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Reskrim Polsek Medan Baru ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan Boy (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 595/Ex.Pol/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram ;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3102/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhamma Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Jhon Hunter Saragih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,bahwa benar **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan tertanggal 12 Oktober 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-958/Enz.2/10/2022, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan sifat dari melawan hukum kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak berhak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap di persidangan bahwa benar **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** ditangkap oleh Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Medan Baru pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Inno – Wangsa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) di depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Pada saat itu Boy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan dijanjikan upah yakni mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama – sama. Lalu Terdakwa langsung pergi menemui seorang laki – laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal XV Kota Medan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke depan PT. Inno – Wangsa yang beralamat di Jalan M. G. Manurung Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan untuk menemui Boy (DPO). Setibanya di depan PT. Inno – Wangsa tersebut sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adil Sembiring dan Ahmad Khairi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Boy (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dibeli seharga Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan/perintah dari Boy (DPO). Selanjutnya Saksi Adi Tantri Siregar, SH, Saksi Adil Sembiring dan Ahmad Khairi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Reskrim Polsek Medan Baru ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama – sama dengan Boy (DPO) ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 595/Ex.Pol/2022 Tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis shabu shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3102/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhamma Hafiz Ansari,S.Farm., Apt .pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan B. 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan B yang dianalisis milik Jhon Hunter Saragih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (Satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram, oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab tas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH**, maka perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JHON HUNTER SARAGIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil berklip dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram ; **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan M. Nazir,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Potalfin Siregar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Nur Ainun,SH,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Conference;-

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Oloan Silalahi,SH,MH Ahmad Sumardi, SH,M.Hum

M. Nazir,SH,MH

Panitera pengganti,

Potalfin Siregar,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)